

מסורת הש"ס

(א) [קדושין כג. וע"ג], (ב) לקמן קב., (ג) ונחמס כה"ג, (ד) גיטין נט: שבושת מ"ה, (ה) [גיטין ס"ה], (ו) ס"ה חזר המשתמרת, (ז) רש"י ורש"ל, (ח) [ע"ג], (ט) [שם], (י) דף מז. ודף ק"ט, (י"ג) כ"ה, (כ) רש"ג.

הגהות הב"ח

(א) גמ' זאת ליה זמיה לנפשיה מדאורייתא כי קא מתקט: (ב) שם ואברה עשיר: (ג) רש"י ד"ה גבי מתנה וכו' דאין סהדי דמתא. י"ב א"ע: דק"ל צ"צ דף יג ע"ג דף קלח ע"א דשועא מתנות ויחיה היינו היכא שמעלמא אומר זה אכל מתקמא אמרי' דמיחא ליה לוקח במתנה וק"ל:

גליון הש"ס

תוס' ד"ח ואמר רבי' ודבא פסיק הלבח במורה. עיי' גיטין יג ע"א תוס' דף ו'ה':

הגהות הגר"א

[א] גמ' במתנה היאך קבלה כ"י. י"ב פ"י ההמ"ס דוקא כה"ג אכל כסיפא צ"י רן לא וז"ע (ועי' מ"ש רבינו במ"ס סי' קס"ח ס"ק י"צ): [ב] תוס' ד"ה חזר ובמדי דומות כ"י. י"ב כ"ב פסא ורמב"ם פסק כההיא מרבנן:

מוסף רש"י

אין חבין לאדם אלא בפניו. אין אדם יכול ליעשות שלוחו שלא מדעתו לדבר שהוא חובה או הפסד (קדושין גב.) דאין אדם נעשה שליח לחצרו שלא מדעתו להפסיד, אצל להוריתו א"נ סהדי דמיחא ליה, לפיכך זכין ואין חבין (חולין פג.) דבר שהוא לנעתו קרי חובה (כתובות י.) דבר שהוא חוב לו שאינו חסד צו (סוטה כה.). גזל גמור מדבריהן. אפילו לר' יוסי לאו גזל דאורייתא הוא (גיטין סה.) נפקא מינה. מדרי' יוסי, להוציאה בדיינין. דלרבנן לא נפיק בדיינים ומיניה לר' יוסי גזל מעלה לא הו' ליפסל לעדות ולעבור עליו בלאו (שם).

גבי מתנה דזכות הוא לו זכין לו לאדם שלא בפניו.
ושלא מדעתו (ג) דאנן סהדי דמיחא ליה שמהא שלוחו הלכך כי לימיה צלז חלרו דליכא לדמיוי לידה דאינה סמוכה לה תיפוק לה זכייתה משליחותה כי היכי דשלוחו זוכה לו שלא בפניו חלרו נמי זוכה לו שלא בפניו. ומיחו גבי מציאה כי לימיה גצה דלא נפקא זכייתה משום יד ליכא לרצויי משליחות דגבי שליחות איכא דעת השולח או דעת שליח אצל חצר ליכא לא דעת שולח ולא דעת שליח הלכך צעינן ודעת אחרת מקנה אותו: וזק **ארנקי**. והפקירו לכל הקודם: **שאין סופו לנוח**. בתוך האויר: **כמונה דמי**. וקנאו בעל הבית הראשון או לאו כמונה דמי. להכי צעי אויר שאין סופו לנוח בתוך הבית כמונה דמי דאילו אויר שהיה סופו לנוח בתוך הבית פשיטא לן דאפילו קדם איש אחר וקלטת בתוך האויר לא קנה דמשנכנס לאויר קנאו בעל הבית דתנן במסכת גיטין (דף עט.) היתה עומדת בראש הגג וזרק לה גט כיון שנכנס לאויר הגג הרי זו מגורשת הוא למעלה והיא למטה כיון שיהא מרשות הגג נמחק או נשקף הרי זו מגורשת: ואינו **מגיע**. אלמא מתגלגלים ויואלין הן ואין סופן לנוח וקאמר דקנה ליה שדהו: **בתנאי' מציאת בנו ובתו הקטנים כו'**. בנו קטן בגמרא מפרש מ"ט. בתו הקטנה ככתובות (דף מז.) ילפינן לה מקראי דקטנה ואף נערה כל שזה נעוריה לאיזה: **מציאת גדול ושפחה הכנענים שלו**. שהרי גופו קניו לו עולמית כדכתיב (ויקרא כה) והתנחלתם וגו': **מציאת אשמו**. רבנן תקינו ליה משום איבה: **מציאת עבדו ושפחתו העזרים**. בגמ"י פריך לא יהא אלא פועל דאמרינן לעיל (דף י.) מציאתם לבעל הבית: **גמ' מפני מה אמרו מציאת קטן לאציו**. בשלמא בתו ואשתו טעמא מפרש להו במקומן ככתובות(י) אלא בנו טעמא מאי: **מריא אלא אציו**. הלכך כשמגביה לנורח אציו הגביהה: **ילקט בנו אחריו**. מותר לבנו של פועל אס עני הוא ללקוט אחר אציו את לקט הנושר. אצל אס קבל הפועל את המדה למחלה לשלם ולרציע עשיר הוא והרי הוא כבעל הבית צדדה זה ולא ילקט בנו אחריו לפי שלקט בנו לאציו: **זין כך וזין כך כו'**. דאס האצ עשיר הכן עני חוכה לעלמו: **טעמא דתנא דידן קאמר**. מפני מה אמרו מציאת קטן לאציו: **והיה לא ס"ל דמציאת קטן לאציו: מדכריהס**. מפני דרכי שלום: **ונפקא מינה**. מדר' יוסי הא אלא לאשמועינן דהחמירו חכמים בתקנתא כגזל גמור להוציאו בדיינין וכיון דמדאורייתא לית ליה זכייה נמלא אציו גזול את העניים:

אלא אמר אביי. רבי יוסי נמי כתנא

דידן ס"ל דקטן לית ליה זכייה וגבי לקט היינו טעם דכיון דיש לו לפועל זה צנים ואשה עניים עלמן מיאשי מלקט שלה לפיכך עשהאיה כשהם שהלכו צו הנמשות דתנן (פיאה פ"ח מ"א) מאימתי כל אדם מותרין בלקט משילכו צו הנמשות לקוטי צתר לקוטי דמההיא שעתא מסחו עניים דעמיהו מניה והכא נמי מסחו דעמיהו כו': עשו

דידן ס"ל דקטן לית ליה זכייה וגבי לקט היינו טעם דכיון דיש לו לפועל זה צנים ואשה עניים עלמן מיאשי מלקט שלה לפיכך עשהאיה כשהם שהלכו צו הנמשות דתנן (פיאה פ"ח מ"א) מאימתי כל אדם מותרין בלקט משילכו צו הנמשות לקוטי צתר לקוטי דמההיא שעתא מסחו עניים דעמיהו מניה והכא נמי מסחו דעמיהו כו': עשו
איזה שסמוך על שלחנו: ואברה עשיר הוא. לאו דוקא עשיר אלא כלומר כיון שיש לו חלק צדדה חייב בלקט כדדרשנין לר"א פ"ק דגיטין (דף יג. ע.) לא תלקט לעני להזהיר עני על שלו ולרבנן נמי או נפקא להו מקרא אחרינא או תרתי ש"מ: **שמואל טעמא דתנא דידן קאמר**. וא"ת אמאי לא אוקמה בטעמא דדידה דסבר שמואל דזי' לנפשיה מדאורייתא ואברה עשיר הוא. לאו דוקא עשיר אלא שמואל הלכה כר' יוסי ואמר וזי' אמת לאביו הוא דאמר וזי' אמת לאביו הוא. ודחי' שמואל טעמיה דתנא דידן קאמר וליה לא ס"ל. ושקלינו וטרינו לאוקמא דר' יוסי סבר אית ליה זכיי' לנפשי' ולא אית ליה זכייה לנפשיה.

שנים אוהזין פרק ראשון בבא מציעא

יב.

חצר משום יד אתרבאי. ולכך כי הוי דומיא דיד דהיינו כשהוא צלז חלרו קונה אפילו בע"כ או אפילו קטנה י' צדה וכשאינה סמוכה לחצרה דלא הוי דומיא דיד לא תימא כי היכי דאין לו דין יד הכי נמי אין לו דין שליחות אלא לא גרע משליחות (ב) ובמדי דזכות כמו מתנה קנה ואפילו אינו עומד צלז חלרו ואפילו אינה משתמרת ובמציאה דאין דעת אחרת מקנה אותה צעינן משתמרת ובגט דחוב הוא לה אפילו צמשתמרת אינה מתגרשת דלא עדיפא משליחות דאין חצין לאדם שלא בפניו:

וייצא בפתח אחר. ל"ג ואפקריה דהא חשיב ליה דעת אחרת מקנה אותו דמייתי ראייה ממתנה ואי אפקריה אס כן מיד כשיחא הארנקי מידו היה הפקר וצשעת זכייה ליכא דעת אחרת אלא ל"ג ואפקריה ולעולם היא שלו עד שזכה בה אחר: **ואמר שמואל ה"כח ברבי יוסי**. תימא דצ"כ כל הגט (גיטין דף ג. וס' ד"ה כיחודה) לא צעי שמואל לאוקמי ממניתיין דהמלוה מעות את הכהן ואת הלוי (י'להיות מפרש עליהן מחלקן) כרבי יוסי דכיחודה לא מוקמינן *והכא פסיק הלכה כמותו וי"ל דדוקא הכא גבי לקט פסיק כותמיה מהאי טעמא דמסתמא עניים גופיהו ימחא להו כו' והא דאוקמי צפרק כל הגט (שם) כרבי יוסי היינו רבי יוסי דפ' הלוקח עובר פרתו (בסוהו דף יח. וס' ד"ה עשו) דאמר כל שהליפיו ציד כהן פטור מן המתנות ומפרש טעמא בגמ' משום דעשו את שאינו זוכה כזוכה דהוי דומיא דהמלוה מעות דהוו חליפין ציד כהן דהיינו מעות ועשו כאילו זכה צמעשר עלמו והא דקרי ליה יחידאא אע"ג דבצכורות לא פליג אלא ר"מ מ"מ רבנן דפליגי עליה הכא גבי לקט כ"ש דפליגי עליה התם גבי מתנות: **אי אמרת בשלמא דאורייתא**. תימא מנ"ל דלר' יוסי קטן זוכה מן התורה וכן צסמוך דפריך וסבר רבי יוסי מציאת קטן דאורייתא ומנ"ל ודלמא אינה אלא מדרבנן ואציו לא זכה מיניה כלל ולהכי מלקט אחריו וי"ל דמסתמא לא פליג ר' יוסי אכמה משניות דפרקין ודפרק חלון (עירובין דף עט: ושם) ודמסכת מעשר שני (פ"ד מ"ד) דמייתי צפרק התקבל (גיטין דף סה. ושם) דלכלולה משניות יד צן כיד אציו וא"ת ותימא לעולם זכי לנפשיה מדרבנן ובתר הכי זכי אצוה מיניה משום איזה ומשום הכי מלקט וי"ל דמדרבנן אין סברא שיתקנו שמי זכיות שזכה בהן קודם ואח"כ יזכה האצ ממנו אלא אי מדרבנן הוא צשעת זכיית בהן צא לו זכיית האצ משום צשעת הגצהה לוקחה להריעה לאציו אלא ודאי זכה לנפשיה מדאורייתא ואצוה זכה מיניה משום

איזה שסמוך על שלחנו: **ואברה עשיר** הוא. לאו דוקא עשיר אלא כלומר כיון שיש לו חלק בלקט לעני להזהיר עני על שלו ולרבנן נמי או נפקא להו מקרא אחרינא או תרתי ש"מ: **שמואל טעמא דתנא דידן קאמר**. וא"ת אמאי לא אוקמה בטעמא דדידה דסבר שמואל דזי' לנפשיה מדאורייתא ואברה עשיר הוא. לאו דוקא עשיר אלא שמואל הלכה כר' יוסי ואמר וזי' אמת לאביו הוא דאמר וזי' אמת לאביו הוא. ודחי' שמואל טעמיה דתנא דידן קאמר וליה לא ס"ל. ושקלינו וטרינו לאוקמא דר' יוסי סבר אית ליה זכיי' לנפשי' ולא אית ליה זכייה לנפשיה.
אולי צ"ל ואפילו עני היה ליה כעשר.

עין משפט ונר מצוה

צו א ב מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה ב ופ"ד מהל' זמיה ומתנה הל' ב (רב אלפס כאן וגביטין פ"ח דף קפד.):

צו ג טו"ע ח"מ סי' רמג סעיף כד:

צה ד מיי' פ"יו מהל' גזילה ואצידה הל' יג סמג עשין עד טו"ע ח"מ סימן עד סעיף ב:

צט ה מיי' שם ופי"צ מהל' אצות הל' ג ופכ"א שם הל' א סמג שם וסי' מת טו"ע שם וטו"ע ח"ה סי' סט

סעיף ג וסי' פד:

ק ו מיי' פ"יו מהלכות גזילה ואצידה הל' יג סמג עשין עד טו"ע ח"מ סי' עד סעיף ב וטו"ע ח"ה סי' פד:

קא ז מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הל' יא:

קב ח מיי' פ"יו מהל' גזילה ואצידה הל' יג סמג עשין עד טו"ע ח"מ סימן עד סעיף א:

קב ט מיי' פ"ד מהלכות מתנות עניים הל' יג:

רבינו חננאל

ופריך רב איש חצר איתרבי משום יד ולא גרעה משליחות גבי גט דחוב הוא לה אינה מגורשת אם זרק לה גיטה בעלה בחצירה א"כ עומדת בצד חצירה כותנא אין חבין לעדה אלא בפניו. אבל מתנה דזכות הוא לו אע"פ שאינו עומד בצד שדרוה קנה כותנא זכין לאדם שלא בפניו. ואסקי' צבי שבור וזכירא בר אם רץ אחריהן ומגיעין ואמר זכתה לי שרי זכתה לו שדרוה והוא שעומד בצד שדרוה. ואם היו תרבות והקנה לו אחד במתנה אע"פ אם ירדן אחריהן אין יכול להגעים כיון שעבורי בתוך שדרוה קנאם הואיל ומתגלגלין וק"ל מתגלגל כמותו דמי: **בתנאי' מציאת בנו ובתו הקטנים הרי הם שלו**. אמר שמואל פסני אמרו מציאת קטן לאביו שבעשה שמוצאה מריצה אצל אביו אינה מאחזה בידו. למימרא דסבר שמואל דקטן לית ליה זכייה לנפשיה והתנאי פועל ילקט בנו אחריו למחצה לשליש ולרביע כו'. ואם בנו אחריו. פי' כיון שיש לו חלק בתבואת עשיר. ותנן מי שיש לו מאותם זה הרי זה לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר כר'. ר' יוסי ואמר בין כך ובין כך אשתו ובניו מלקטין אחריה. ואמר שמואל הלכה כר' יוסי ואי אמרת לאביו הוא זוכה אביו עשיר הוא. ודחי' שמואל טעמיה דתנא דידן קאמר וליה לא ס"ל. ושקלינו וטרינו לאוקמא דר' יוסי סבר אית ליה זכיי' לנפשי' ולא אית ליה זכייה לנפשיה.

(א) אולי צ"ל ואפילו עני היה ליה כעשר.